

ЛЕКЦІЯ № 15

Тема 6.4 «Порядок проведення спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві»

План лекції:

1. Нещасні випадки, які підлягають спеціальному розслідуванню.
2. Порядок утворення комісії для проведення спеціального розслідування.
3. Порядок проведення розслідування нещасного випадку.

1. Нещасні випадки, які підлягають спеціальному розслідуванню Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки із смертельними наслідками; групові нещасні випадки; випадки смерті працівників під час виконання ними трудових обов'язків; гострі професійні захворювання (отруєння), що призвели до тяжких чи смертельних наслідків; нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого; випадки зникнення працівника під час виконання трудових обов'язків.

2. Порядок утворення комісії для проведення спеціального розслідування

Спеціальна комісія утворюється протягом одного робочого дня після отримання від роботодавця письмового повідомлення про нещасний випадок або за інформацією, отриманою з інших джерел (органу досудового розслідування, звернень потерпілого або членів його сім'ї чи уповноваженої ними особи, первинних організацій і територіальних об'єднань профспілок).

До складу спеціальної комісії входять:

посадова особа Держпраці або її територіального органу (**голова комісії**); представник робочого органу соціального страхування; керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці, а у разі її відсутності - представник роботодавця; представник первинної організації профспілки, членом якої є постраждалий (у разі її відсутності - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці); представник профспілкового органу вищого рівня або територіального профоб'єднання. **Спеціальне розслідування** нещасного випадку проводиться **протягом 15 робочих днів**. У разі виникнення потреби в проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань, отримання відповідних висновків (органів досудового розслідування, закладів охорони здоров'я та судово-медичної експертизи тощо), а також додаткових пояснень від осіб, причетних до нещасного випадку, розслідування може бути продовжене наказом органу, який утворив спеціальну комісію, до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо.

3. Порядок проведення розслідування нещасного випадку

Комісія зобов'язана:

провести засідання комісії з розслідування нещасного випадку, на якому розглянути інформацію про нещасний випадок, розподілити функції між членами комісії, провести зустріч з потерпілим (членами його сім'ї чи уповноваженою ними особою) та скласти протоколи засідання комісії;

обстежити місце, де стався нещасний випадок, розробити ескіз місця, де стався нещасний випадок і провести фотографування місця настання нещасного випадку; одержати письмові пояснення від роботодавця, посадових осіб, працівників підприємства, потерпілого (якщо це можливо), опитати свідків нещасного випадку;

вивчити наявні на підприємстві документи та матеріали стосовно нещасного випадку та у разі потреби надіслати запити до відповідних закладів охорони здоров'я для отримання медичних висновків щодо зв'язку нещасного з впливом на потерпілого небезпечних (шкідливих) виробничих факторів та/або факторів важкості та напруженості трудового процесу;

визначити вид події, що призвела до нещасного випадку, причини нещасного випадку та обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку, відповідно до Класифікатора видів подій, причин, обладнання, устаткування, машин, механізмів, транспортних засобів, що призвели до настання нещасного випадку;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

визначити необхідність проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи тощо для встановлення причин настання нещасного випадку;

з'ясувати обставини та причини настання нещасного випадку; визначити, пов'язані чи не пов'язані нещасний випадок з виробництвом;

установити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам, у тому числі пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з охорони праці;

скласти акти за формою Н-1 у кількості, визначеній рішенням комісії;

розглянути та підписати примірники актів за формою Н-1, а у разі незгоди члена комісії із змістом розділів 5, 6, 8, 9 такого акта - обов'язково підписати ці акти з відміткою про наявність окремої думки, яка викладається членом комісії письмово, в якій він обґрунтовано викладає пропозиції до змісту розділів;

передати не пізніше наступного робочого дня після підписання актів за формою Н-1 матеріали розслідування та примірники таких актів керівнику органу, що утворив комісію, для їх розгляду та затвердження;

дотримуватися вимог законодавства про інформацію щодо захисту персональних даних потерпілих та інших осіб, які зібрані в межах повноважень комісії під час проведення розслідування та задокументовані в акті за формою Н-1.

Рішення щодо визнання нещасного випадку пов'язаними чи не пов'язаними з виробництвом приймається комісією шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

Голова комісії зобов'язаний листом до першого засідання комісії проінформувати потерпілого (членів його сім'ї чи уповноважену ними особу) про призначення розслідування, їх права, запросити до співпраці та на засідання комісії, у подальшому надавати інформацію про хід проведення розслідування, ознайомити з матеріалами розслідування на заключному засіданні комісії.

Керівник (заступник керівника) Держпраці територіального органу, що утворив спеціальну комісію, повинен протягом трьох робочих днів після надходження матеріалів спеціального розслідування розглянути їх та затвердити примірники акта за формою Н- 1.

Кількість актів за формою Н-1 визначається рішенням комісії. **Оригінали акта** за формою Н-1 надаються потерпілому (членам його сім'ї чи уповноваженій ними особі), робочому органу соціального страхування, підприємству, де трапився нещасний випадок. Іншим органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні нещасного надається копія акта.

Запитання для закріплення матеріалу:

1. В яких випадках проводиться спеціальне розслідування?
2. Хто створює комісію для проведення спеціального розслідування?
3. Хто входить до складу комісії для проведення спеціального розслідування нещасних випадків?
4. Які матеріали розслідування прикладаються до акту по формі Н-1?
5. Кому надаються оригінали акту по формі Н-1?

Література: Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337.